

1500764-48.2020.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... referida teoria, tanto o crime de roubo quanto o de furto se consumam no momento em que o bem subtraído passa da esfera de domínio do seu legítimo proprietário ou possuidor para a do agente criminoso, ainda que durante curto espaço de tempo. Logo, não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída para caracterizar o crime.

Assim, sendo o delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1500764-48.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL MESSIAS ALBUQUERQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

VISTOS.

DANIEL MESSIAS ALBUQUERQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, c.c. Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 26 de maio de 2020, por volta das 15h43min, na Rua Francisco Galdeano, nº. 97, Jardim Flamengo, nesta cidade e Comarca de Birigui, Daniel Messias Albuquerque Da Silva, agindo em concurso e com unidade de designios com pessoa desconhecida, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, bens pertencentes à vítima Aparecida Schuavab, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida às fls. 131/132. Devidamente citado, o réu ofereceu

resposta escrita à acusação às fls. 150/152.

Ratificada a decisão que recebera a denúncia, designou-se audiência, oportunidade em que foram colhidas as declarações da vítima e de uma testemunha arrolada na inicial, interrogando-se o acusado (fls. 185/186).

O representante do Ministério Público apresentou alegações finais oralmente requerendo a procedência da acusação e, por conseguinte, a condenação do réu por furto na modalidade consumada.

A Defesa, em memoriais apresentados às fls. 189/192, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena atinente à tentativa. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da atenuante da confissão; a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena e a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ainda, requereu a dispensa de recolhimento dos dias-multa e de taxas judiciais com a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução penal, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 12/14, auto de exibição e apreensão de fl. 15/16, fotografias de fls. 94/95, laudo de criminalística de fls. 117/123, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, da mesma forma, restou indubitosa.

Interrogado em Juízo, o réu Daniel Messias confessou integralmente a prática delitiva, aduzindo que estava passando pela rua e ouviu um rapaz, já dentro da casa da vítima, pedindo ajuda “para uma coisa básica”. O indivíduo já tinha quebrado a janela da casa e, no momento em que ajudava a subtrair os bens da vítima, foram surpreendidos com a chegada da polícia.

Segundo o acusado, sequer deu tempo de correr, inclusive perdendo seu chinelo dentro da residência. O outro indivíduo, por sua vez, conseguiu fugir, não sabendo se ele conseguiu levar algum bem. Afirmou os que R\$ 268,00 que estavam em seu bolso pertenciam a sua mãe. Para ingressar na residência, esclareceu que ambos pularam o muro, acrescentando que não conhecia o outro indivíduo e aceitou participar do crime porque estava sem dinheiro.

A vítima Aparecida Schuavab narrou não ter presenciado o furto, acrescentando que estava em seu trabalho quando foi contatada por sua filha dizendo que “tinham entrado na sua casa”. Ao chegar ao local, verificou que a residência estava revirada e com todas as coisas fora do lugar. Verificou que as portas do quarto e da cozinha foram arrombadas, bem como uma janela, acrescentando que foram subtraídos um notebook, janela, celular, perfumes. Afirmou que o televisor não foi furtado em razão da chegada dos policiais que conseguiram prender um dos ladrões.

O policial militar Tiago Augusto Ribeiro inicialmente não se recordou dos fatos apurados nos autos. Lido seu depoimento prestado em sede policial, confirmou-o integralmente (fl. 03). Recordou-se que a residência estava “muito bagunçada” e a vítima nervosa. Afirmou que a casa possuía um muro alto e que os furtadores pularam o muro além de arrombarem portas e janelas.

A testemunha Maria da Penha Ribeiro dos Santos, também policial militar, inquirida perante a autoridade policial, prestou seu depoimento em absoluta harmonia. Na oportunidade, narrou que: “Nesta tarde estávamos em patrulhamento de rotina quando

recebemos informação pelo COPOM de que dois indivíduos foram avistados por populares pulando o muro de uma residência. No local, populares indicaram quem seriam os indivíduos e então realizaram a abordagem das pessoas indicadas, sendo que DANIEL MESSIAS ALBUQUERQUE DA SILVA confessou que um amigo o chamou para ajudá-lo a entrar em uma casa para subtrair objetos, mas que nem chegou a entrar, sendo que esse amigo que estava dentro da casa percebeu que haviam sido avistados e empreendeu fuga sem avisá-lo. Disse também que nunca havia furtado, sendo esta a primeira vez, mas não quis identificar esse amigo. A residência da vítima possui um muro com mais de dois metros de altura e as fechaduras da porta, bem como a veneziana estavam arrombadas, sendo que já haviam objetos separados para serem subtraídos, dentre eles um televisor que foi apresentado neste Plantão Policial. A vítima foi contatada e compareceu nesta Delegacia de Polícia. DANIEL recebeu voz de prisão em flagrante e foi algemado diante do receio de fuga" (fl. 02).

Pois bem. Conforme revela o conjunto probatório, não se tem dúvidas acerca do furto praticado pelo réu.

No caso vertente, tem-se a confissão judicial do réu corroborada pelo depoimento da vítima e da testemunha ouvidas em juízo, tornando a autoria delitiva certa e inquestionável.

Nesse raciocínio: FURTO - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Palavra da vítima e depoimentos de testemunhas - Suficiência - Condenação mantida. (Apelação Criminal n. 244.789-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 19.10.99 - V.U.).

Frise-se que o valor probatório dos depoimentos dos agentes policiais, principalmente se em harmonia com as demais provas, é idêntico àqueles prestados por outras pessoas, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

Por fim, há que se ressaltar que o réu foi encontrado em posse da res furtiva, eis que estava no interior da residência e em posse do televisor que pretendia subtrair.

Outrossim, impõe-se o reconhecimento da qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas na prática do delito em questão. Isso porque o conjunto probatório demonstra com clareza que a tentativa de furto foi realizada entre o réu e um terceiro não identificado, sendo suficiente para ensejar a qualificadora em apreço.

Frise-se que o conjunto probatório revela que o réu, por meio de relevante participação, contribuiu para a empreitada criminosa, aderindo à conduta levada a efeito por terceiro furtador não identificado, não havendo que se falar em participação de menor importância.

Outrossim, o furto também foi praticado mediante rompimento de obstáculo e com escalada, configurando as qualificadoras previstas no §4º, incisos I e II, do art. 155 do Código Penal, uma vez que o laudo do instituto de criminalística de fls. 117/123, atestou que: "- sinais de sujidades de solado de calçado no lado externo do muro lateral direito em sua região posterior próximo ao monte de areia que restava depositado sobre o passeio público junto ao muro; - cisalhamento e amolgamento da grade metálica que guarnecia a janela do quarto acessado a partir do corredor lateral direito da residência. [...]". Do mesmo modo, o furto atingiu a fase de consumação, conforme se depreende do conjunto probatório.

Como é cediço, a jurisprudência pátria majoritária, sobretudo a do Supremo Tribunal

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vem adotando, em relação ao momento consumativo do crime de furto, a denominada Teoria da Amotio ou, ainda, da Apprehensio.

Consoante referida teoria, tanto o crime de roubo quanto o de furto se consumam no momento em que o bem subtraído passa da esfera de domínio do seu legítimo proprietário ou possuidor para a do agente criminoso, ainda que durante curto espaço de tempo. Logo, não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída para caracterizar o crime.

Assim, sendo o delito de furto praticado em comparsaria, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos agentes foge levando a res furtiva, e os demais comparsas são presos, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSO E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. 3. No caso, mostra-se incontroverso que um dos corréus teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. Ora, sendo o delito de roubo praticado em concurso de agentes, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos autores consegue escapar e foge levando a res furtiva, e os demais são presos ainda praticando a violência contra a vítima, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos os acusados. 4. Habeas corpus não conhecido. g.n.". (STJ, Habeas Corpus HC 302820-DF, DJ 04/11/2014).

Por derradeiro, cumpre destacar que o delito consumado e a tentativa não são diferentes modalidades de delito, mas somente distintas manifestações de um único delito. Nesse passo, como o réu de defende da capitulação da denúncia, mas sim do fato descrito, perfeitamente cabível o reconhecimento da definição jurídica diversa.

Por fim, diante da existência de três qualificadoras, duas delas serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Destarte, demonstradas a materialidade e autoria delitivas, um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, o conjunto probatório demonstra que o delito foi cometido mediante concurso de agentes e com escalada, o que demonstra maior ousadia, recomendando a exasperação da pena-base. Dito isso, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, isto é, 02 (dois anos) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, atingindo 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e/ou aumento de pena, DE MODO QUE

TORNO DEFINITIVA A PENA EM 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

O réu é tecnicamente primário e a pena fixada é inferior a quatro anos, de sorte que deverá ser cumprida em regime aberto. Na ausência de casa do albergado ou estabelecimento adequado para execução da pena, esta poderá ser cumprida em regime de albergue domiciliar.

O réu poderá recorrer em liberdade, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR DANIEL MESSIAS ALBUQUERQUE DA SILVA, qualificados nos autos, como incurso no no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de provas das condições financeiras do acusado. Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser paga em favor de entidade a ser especificada pelo juízo da execução e prestação de serviços à comunidade pela mesma duração da pena substituída.

Na hipótese de descumprimento injustificado das restrições acima impostas, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime aberto. O réu poderá recorrer em liberdade.

Deixo de fixar valor mínimo para indenização, uma vez que não há prova documental suficiente para demonstrar, com segurança, qual o valor do prejuízo experimentado, devendo referida questão ser dirimida no Juízo Cível.

Concedo ao réu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita requerido às fls. 189/192, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Anote-se no sistema, inclusive quanto à isenção do recolhimento de taxa judiciária.

Inexistindo prova da procedência dos objetos apreendidos e não restituídos às fls. 15/16, conclui-se são instrumentos do crime praticado, razão pela qual decreto o perdimento, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº. 11.343/06.

Não comprovada nos autos a origem lícita do dinheiro apreendido com o réu (fls. 15/16), declaro sua perda, nos termos do que dispõe o art. 63, da Lei nº 11.343/06, oficiando-se à Senad após o trânsito em julgado da sentença, na forma do § 4º, do mesmo dispositivo legal.

Transitada em julgado a presente decisão, comunique-se a Justiça Eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

P.R.I.

Birigui, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA